

1509597-45.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... condenações anteriores por crime de roubo majorado e, aparentemente, estava em cumprimento de pena no regime aberto quando de sua prisão por estes fatos, sendo:

(a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0043051-81.2018.8.26.0050, da 32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509597-45.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509597-45.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109508/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 24468535 - 24º D.P. PONTE RASA, 2109508 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO DOUGLAS DE AZEVEDO VALENTIM

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

EVANDRO DOUGLAS DE AZEVEDO VALENTIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, porque, segundo a denúncia e aditamento à denúncia (fls. 01/03), no dia 23 de abril de 2022, por volta das 03h17min, na Rua Galileu Menon, nº 298, Artur Alvim, nesta capital de São Paulo, portava um revólver, da marca Rossi, calibre .32, de uso permitido, com numeração suprimida (laudo as fls. 105/111), com cinco munições picotadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/08 e auto de exibição e apreensão de fl. 14.

Relata a inicial que segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado e a testemunha Márcio Teixeira, os quais, ao notarem a presença policial, demonstraram nervosismo, motivando a abordagem.

Narra a exordial que submetidos à revista pessoal, com o denunciado foi encontrado um revólver calibre .32, enquanto nada de ilícito foi encontrado com Márcio. Ao ser interrogado, o denunciado confessou a prática do crime (fl. 12).

Em sede de audiência de custódia, presidida aos 23 de abril de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 58/61).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 09 de junho de 2022. Na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 24 de junho de 2022. Em tempo, foi mantida a prisão preventiva em desfavor do acusado, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 87/88).

O acusado foi citado e intimado a comparecer à audiência retro mencionada (fl. 153).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Ocorreu, de fato, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida), cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), Boletim de ocorrência (fls. 06/08), Auto de exibição e apreensão (fl. 14), Relatório final de inquérito policial (fls. 78/80), Laudo pericial da arma de fogo (fls. 105/111), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Deise Ane Caldas Araújo, policial militar, narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento e eram dois homens. Visualizaram e eles esboçaram certo nervosismo, o indivíduo que estava armado agiu como se estivesse arrumando a roupa. O outro indivíduo não tinha nada. O indivíduo armado falou que iria fazer um roubo. O outro rapaz negou, falou que não sabia que o amigo estava com uma arma, não sabia de nada. A arma estava municiada.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Willas Silva dos Santos, policial militar, que relatou, em suma, que estavam no patrulhamento quando avistaram os dois e eles demonstraram certo nervosismo. Na posse de Evandro encontraram uma arma na cintura. Ele disse que tinha pegado a arma na casa de um amigo e iria tentar roubar um veículo para ir para a residência dele. Com o outro indivíduo nada foi localizado e informou que não sabia. A arma estava municiada e tinham estojos deflagrados e munições intactas.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 36 anos de idade. Estudou até a oitava série. Estava no regime aberto desde outubro do ano passado. Estava morando com a companheira. Trabalhou como pedreiro e em lava-rápido. Estava com a arma. Comprou a arma na cidade de Guilhermina Esperança. Comprou para defesa pessoal. Está arrependido. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

O Laudo Pericial nº 133.360/2022, de exame realizado na arma de fogo, de fls. 105/111, revelou que "quando dos ensaios experimentais de disparo com os cartuchos de munição, todos funcionaram a contento, constatando-se assim a eficácia dos mesmos quanto à potencialidade lesiva".

Extraí-se ainda de referido Laudo que, no estado em que se encontrava, a arma de fogo estava apta a realizar disparos.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostenta outro antecedente desabonador, conforme certidão as fls. 44/46. Com efeito, o réu já ostenta duas condenações anteriores por crime de roubo majorado e, aparentemente, estava em cumprimento de pena no regime aberto quando de sua prisão por estes fatos, sendo: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0043051-81.2018.8.26.0050, da 32ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/08/2018) e; (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo 0095382-50.2012.8.26.0050 da 1ª Vara criminal do Foro Central, com trânsito em julgado para a Defesa aos 30/09/2013). Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência e da atenuante de confissão espontânea, efetuo a compensação de uma

pela outra, mantendo-se a pena fixada na primeira fase, que ante a inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que além da reincidência, não são favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, além de mau antecedente, sendo que em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado EVANDRO DOUGLAS DE AZEVEDO VALENTIM, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 11 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o sentenciado é reincidente. Com efeito, o réu já ostenta duas condenações anteriores por crime de roubo majorado e, aparentemente, estava em cumprimento de pena no regime aberto quando de sua prisão por estes fatos. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA